Руководство по составлению устава совета жильцов государственного жилья



Содержание

Требования HUD к уставу совета жильцов и адаптация вашего устава 4

Официальное признание надлежащим образом избранным советом жильцов 4

СТАТЬЯ I. НАЗВАНИЕ 5

СТАТЬЯ II. ЦЕЛИ 5

СТАТЬЯ III. ЧЛЕНСТВО 6

СТАТЬЯ IV. ОБЩИЕ СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ 7

СТАТЬЯ V. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ 9

СТАТЬЯ VI. ВЫБОРЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ 10

СТАТЬЯ VII. ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА 12

СТАТЬЯ X. УСТАВ 12

Примечание. *HUD рекомендует советам жильцов при составлении устава консультироваться со своими юристами. Помочь могут местные ассоциации адвокатов, юридические факультеты или организации бесплатной юридической помощи.*

Этот документ входит в состав **Пособия по самоорганизации и участию жильцов государственного жилья**. Полный комплект включает тематические руководства, настраиваемые документы и формы для советов жильцов, материалы о средствах на участие жильцов, а также примеры работы организаций жильцов по всей стране. Полный комплект доступен по адресу: **https://www.hudexchange.info/programs/public-housing/resident-toolkit/**

Этот документ предоставляется исключительно в информационных целях и не является официальным или обязательным документом HUD.

Фото на обложке: Bernd Klutsch, Unsplash

Это руководство поможет вам разобраться в Образце устава и составить устав, который хорошо подойдёт вашему совету жильцов.

Совет жильцов даёт структуру, чтобы вместе с соседями улучшать жизнь в вашем доме и районе. У совета жильцов много преимуществ: вы познакомитесь с соседями, сможете привлекать в свой жилой комплекс услуги и программы, работать с управляющей компанией над улучшением жилья и с охраной — над безопасностью. Совет жильцов должен быть демократичным и представлять всех жильцов объекта. Демократичный совет стремится вовлечь всех в принятие решений: следит, чтобы все жильцы знали о собраниях и повестке дня, принимает решения открыто и с участием всех и проводит честные и открытые выборы. Представлять всех — значит учитывать все группы жильцов и строить работу так, чтобы каждый мог участвовать. Для этого можно выбрать доступное помещение, обеспечить устный перевод и присмотр за детьми.



В этом руководстве мы используем термин «совет жильцов», но ваша группа может называться советом арендаторов, ассоциацией арендаторов, ассоциацией жильцов или организацией арендаторов/жильцов.



Подробнее о том, чем занимаются советы жильцов государственного жилья по всей стране, читайте в материалах «Примеры работы советов жильцов и жилищных управлений».

Письменный устав помогает совету жильцов работать открыто и демократично. Устав — это свод правил работы организации, в данном случае совета жильцов. В уставе описано, как работает организация, каковы обязанности её руководителей (совета директоров), а также права и обязанности членов.

Устав обычно задаёт общее правило работы организации. Ваш совет жильцов может также принять регламент, где подробно расписано, как это правило выполнять.

- Например, в уставе может быть сказано, что организация собирается 6 раз в год. А регламент объяснит, в какие месяцы проходят собрания, как о них оповещают жильцов, кто их ведёт, и другие детали.



См. Образец регламента совета жильцов, который составлен в дополнение к этому уставу.



Федеральные правила о государственном жилье. *Нормативные акты о государственном жилье собраны в Своде федеральных нормативных актов (CFR). Большинство правил о самоорганизации и участии жильцов находятся в разделе 24 «Жилищное строительство и городское развитие», часть 964 «Участие жильцов и возможности для жильцов в государственном жилье».*

Ссылка вида **24 CFR 964** *указывает на раздел CFR с соответствующими нормами; может также указываться конкретный подраздел.*

Требования HUD к уставу совета жильцов и адаптация вашего устава

HUD поощряет жильцов создавать советы жильцов и устанавливает ряд требований, при выполнении которых жилищное управление (PHA — управление государственного жилья) признаёт совет, а совет получает средства на участие жильцов. Советы, выполняющие эти правила, HUD называет надлежащим образом избранными советами жильцов. Этот Образец устава соответствует требованиям HUD к советам жильцов государственного жилья (**24 CFR part 964**). При этом многие его положения можно изменить под вашу организацию. Это руководство поможет понять Образец устава и адаптировать его для вашего совета жильцов.

HUD требует, чтобы устав (или другие письменные правила):

- предусматривал избрание жильцов в руководящий орган (совет директоров) голосующими членами не реже одного раза в три (3) года;
- предусматривал отзыв совета голосующими членами через петицию или иным способом и устанавливал минимальную долю голосующих членов, необходимую для проведения выборов по отзыву, — не менее 10 процентов (устав может установить и более высокий порог);
- предусматривал руководящий орган (здесь — совет директоров), демократически избираемый голосующими членами, в составе не менее пяти (5) избранных членов;
- определял голосующих членов как «глав домохозяйств (любого возраста) и других жильцов в возрасте 18 лет и старше, чьё имя указано в договоре аренды квартиры в государственном жилье, которое представляет совет жильцов».

Эти требования содержатся в **24 CFR 964.115**.

Основные термины

Члены: люди, из которых состоит совет жильцов и которых он представляет. Обычно это все взрослые жильцы или главы домохозяйств на объекте или объектах, входящих в совет.

Члены совета директоров: их также называют исполнительным комитетом. Это избранные руководители совета жильцов, которые отвечают за работу организации.

Должностные лица: члены совета директоров, занимающие определённые должности. Чаще всего это председатель, заместитель председателя, секретарь и казначей.

Официальное признание надлежащим образом избранным советом жильцов

Советы жильцов, выполняющие эти требования, «официально признаются [PHA и HUD] надлежащим образом избранным советом жильцов и единственным представителем жильцов» (24 CFR 964.18). Кроме того, «ни при каких обстоятельствах HUD или PHA не признают конкурирующий совет жильцов после того, как создан надлежащим образом избранный совет жильцов. Любое финансирование деятельности жильцов и любое участие жильцов в решениях о работе государственного жилья осуществляется только через официально признанный совет жильцов» (24 CFR 964.18). Поэтому важно, чтобы объект представлял только один совет жильцов и чтобы этот совет соблюдал требования HUD — иначе его не признают.

СТАТЬЯ I. НАЗВАНИЕ

1. Название. Можно взять название вашего жилого комплекса, а можно проявить фантазию! Помните: выбранное название нужно использовать последовательно, и изменить его потом может быть непросто.

СТАТЬЯ II. ЦЕЛИ

Название объекта. Совет жильцов представляет всех жильцов одного объекта государственного жилья или группы объектов, включая рассредоточенное жильё. На одном объекте может быть только один признанный совет жильцов.

(Этот Образец устава рассчитан на совет жильцов, который представляет конкретный объект или объекты. Жильцы могут также создать *общеюрисдикционный совет жильцов*, представляющий жильцов нескольких объектов вашего PHA.)

Цели. Зачем вы создаёте совет жильцов? Совет может убрать из списка пункты, которые не подходят вашей группе. Список не исчерпывающий, поэтому вы не теряете права заниматься тем, чего в нём нет, если это не противоречит заявленным целям. Но, скорее всего, вы захотите оставить все пункты и добавить те, что важны для вашей группы. Например, можно добавить цель «развивать партнёрство с внешними организациями для выполнения миссии организации», если это важно для вашего совета.

Подумайте:

- Какие виды деятельности требует или поощряет HUD? Их рекомендуется включить, чтобы совет жильцов не упускал из виду эти требования.
  - **Нормы HUD описывают роль совета жильцов так: она состоит в том, чтобы «повышать качество жизни и удовлетворённость жильцов и участвовать в инициативах самопомощи, позволяющих жильцам создавать благоприятную среду для семей, живущих в государственном жилье», а также что «советы жильцов могут активно участвовать в рабочем партнёрстве с PHA, консультируя и помогая во всех аспектах работы государственного жилья» (24 CFR 964.100).** Эти роли можно считать главными целями советов жильцов.
  - Советы жильцов должны поддерживать участие жильцов в работе PHA. Нормы HUD гласят: «Жильцы активно участвуют в процессе принятия решений PHA и дают рекомендации по таким вопросам, как модернизация, безопасность, техническое обслуживание, проверка и отбор жильцов, досуг». HUD также указывает, что жильцы должны участвовать в управлении, а также в «общей разработке политики и определении направлений работы государственного жилья» (24 CFR 964.135).
  - PHA должно «обеспечивать открытое общение и частые встречи руководства PHA и советов жильцов», а также поощряется создание совместных комитетов руководства и жильцов для работы над вопросами и планирования (24 CFR 964.18; применяется, только если у PHA 250 или более квартир государственного жилья).
  - «Совет жильцов проводит частые собрания с жильцами, чтобы жильцы могли высказаться, были в курсе и активно участвовали в совместных решениях и мероприятиях руководства PHA и совета жильцов» (24 CFR 964.18; применяется, только если у PHA 250 или более квартир государственного жилья).

- РНА и совет жильцов должны заключить Меморандум о взаимопонимании, «подробно описывающий их партнёрство и обновляемый не реже одного раза в три (3) года» (24 CFR 964.18; применяется, только если у РНА 250 или более квартир государственного жилья).
- Советы жильцов «могут вступать в партнёрство с внешними организациями при условии, что такие отношения дополняют работу совета жильцов по представлению интересов жильцов и что эти организации не становятся руководящим органом совета жильцов» (24 CFR 964.117).

- **Достаточно ли широко сформулированы цели, чтобы охватить любые будущие дела и вопросы, которыми вы, возможно, захотите заняться?**

СТАТЬЯ III. ЧЛЕНСТВО

1. Члены. Нормы HUD требуют, чтобы в уставе было положение, по которому членами являются все жильцы в возрасте не младше 18 лет или главы домохозяйств (любого возраста), чьё имя указано в договоре аренды квартиры на представляемом объекте (24 CFR part 964.125).



***Кворум** — минимальное число членов, которые должны присутствовать на собрании, чтобы оно могло рассматривать вопросы и принимать решения.*

Нормы также позволяют организации *устанавливать дополнительные критерии, если они не носят дискриминационного характера и не ущемляют права других жильцов комплекса.* Все дополнительные критерии должны быть указаны в уставе (24 CFR part 964.125).

- По Образцу устава членами автоматически становятся все, кто живёт на объекте. Вместо этого можно приглашать жильцов *вступать* в совет.
- Дополнительные ограничения не могут основываться на личности или убеждениях человека. Например, членство можно ограничить теми, кто подписал членскую карточку.
- Кворум можно задать не как долю занятых квартир, а как долю или точное число членов.
- На собрании должно быть легко определить, кто является членом и может голосовать.

Подумайте:

- Поможет ли дополнительное требование достичь целей совета жильцов?
  - Например, если жильцы записываются в члены, проще понять, кого представляет совет, но это может добавить административной работы.
- Будет ли понятно, кто является членом и кто может голосовать?
  - Например, если для членства и голосования по обычным вопросам нужно соблюдать договор аренды, может быть трудно понять, сколько всего членов и кто проходит по требованиям.
- Возможен ли конфликт интересов? Могут ли сотрудники РНА быть членами? Касается ли это всех сотрудников РНА или только тех, кто занимает руководящие и контролирующие должности? В чём может состоять конфликт интересов?

2. Права членов. Советам жильцов рекомендуется сохранить все права, указанные в Образце устава. Если совет думает отказаться от какого-то из них, сначала нужно свериться с нор-

мами HUD. Совет жильцов может добавить и другие права. Нормы HUD предусматривают следующие права членов:

- выдвигать членов совета жильцов в совет директоров (24 CFR part 964.130);
- баллотироваться и работать в совете директоров совета жильцов, если член соблюдает договор аренды (24 CFR part 964.125);
- голосовать на выборах совета директоров (24 CFR part 964.125);
- участвовать в собраниях и мероприятиях организации для членов (24 CFR part 964.18);
- участвовать в отзыве члена совета директоров (24 CFR part 964.115).

Подумайте:

- Какие решения должны принимать члены?
- Какие решения можно оставить совету директоров?

СТАТЬЯ IV. ОБЩИЕ СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ

1. Количество собраний. Нормы HUD гласят: «Совет жильцов проводит частые собрания с жильцами, чтобы жильцы могли высказаться, были в курсе и активно участвовали в совместных решениях и мероприятиях руководства PHA и совета жильцов» (24 CFR 964.18). Самые эффективные советы жильцов собираются ежемесячно, хотя в некоторые месяцы вместо собрания могут устраивать общее мероприятие для жильцов.

- Число собраний в уставе должно быть посильным для вашего совета. Собираться чаще минимума можно всегда, но если собраний меньше, чем требует устав, группа уже нарушает устав.
- Если требовать слишком много собраний, на все собрать людей будет трудно.
- Если требовать слишком мало, члены могут не получать новостей и почувствовать, что совет директоров решает всё без них.

Подумайте:

- Как часто совету жильцов нужно собираться, чтобы дело двигалось?
- Как часто нужно собираться, чтобы по-настоящему участвовать в принятии решений?
- Есть ли месяцы, когда жильцов будет трудно собрать (например, из-за погоды или праздников)?

В домах для пожилых собрания совета жильцов часто проводят днём. *Например, в 10:00 в первый вторник месяца.*

В домах для семей собрания лучше проводить в нерабочее время. *Например, в 18:00 в первый вторник месяца.*

Некоторые советы жильцов чередуют дневные и вечерние собрания, чтобы охватить больше людей.

1. b. Уведомление. Совет жильцов должен оповещать членов о собраниях. Рекомендуется проводить собрания в одно и то же время (чтобы люди их помнили), а объявления вывешивать за неделю. В **регламенте совета жильцов** будет подробно описано, как вы оповещаете членов и когда проводите собрания.

Подумайте:

- Где в вашем доме (домах) люди увидят объявления? (входы, прачечные, доски объявлений и т. п.)
- Нужны ли, помимо бумажных объявлений, электронные — по электронной почте, SMS или на странице в Facebook?

1. с. Повестка дня. Важно, чтобы жильцы знали, что стоит в повестке дня. Если важный вопрос обсуждают или решают, хотя его не было в повестке, жильцы могут почувствовать, что их отстранили от принятия решений. А если в повестке есть интересные им вопросы, члены охотнее придут на собрание.

По Образцу устава члены могут вносить вопросы в повестку письменно, чтобы решать, какие темы важны, могли не только члены совета директоров, а все члены. Устав также позволяет предложить вопрос прямо на собрании, а присутствующие голосуют, обсуждать ли его сейчас или в другой раз. Как составлять повестку дня, решает ваш совет жильцов.

Подумайте:

- Как распространять повестку дня? (электронная почта, бумажные копии, переводы)
- Если вопросы добавлены в повестку уже после первого объявления, как сообщить об этом членам?
- Что делать, если важное решение нужно принять в последний момент?

3. Присутствие. *Право* присутствовать на собраниях есть только у членов. Все остальные, включая сотрудников жилищного управления, организаторов, ведущих или представителей власти, могут присутствовать только по приглашению или если за ними закреплено постоянное место в повестке дня.

Подумайте:

- В каких случаях руководству следует присутствовать на собраниях? Как это оформляется?
- Полезно ли, чтобы на собрании всегда был представитель (или представители) РНА, например руководства или охраны? Нужно ли закрепить за руководством, охраной или другими сотрудниками РНА постоянное место в повестке?

5. Онлайн-собрания. Это необязательное положение, его можно удалить. Совет жильцов может предусмотреть возможность проводить часть собраний или все собрания онлайн.

Подумайте:

- Подойдут ли вашему сообществу собрания онлайн или по телефону?
- Позволит ли это участвовать большему числу людей — или кого-то, наоборот, исключит?
- Может ли совет директоров или другой член оказать техническую помощь?

8. Голосование. Совет жильцов может решить, разрешать ли голосование по доверенности или заочно во всех случаях или, например, только когда член не может проголосовать лично по определённым причинам. Заочное голосование и голосование по доверенности действительно создают организационные сложности.

9. Кворум. Кворум — это число членов, которые должны присутствовать, чтобы собрание могло рассматривать вопросы (особенно голосовать). В Образце устава кворум не требует-

ся, кроме нескольких особо важных решений. Кворум для важных решений необязателен, но очень желателен. Требование о кворуме можно изменить.

Подумайте:

- Нужен ли кворум для всех решений?
- Какие решения особенно важны и всегда должны требовать большего участия?
- Если вы устанавливаете кворум, как его считать? Легко ли сделать это прямо на собрании?
- Даже на хорошо посещаемом собрании не будет 100 % участников.

СТАТЬЯ V. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

Совет директоров — исполнительный комитет совета жильцов. Он координирует деятельность и работу совета жильцов. Совет директоров часто выполняет решения, но принимают их, как правило, члены.

1. Число членов совета директоров. HUD требует не менее 5 членов совета директоров, но их может быть больше (24 CFR 964.115). Рекомендуется нечётное число, чтобы голоса не делились поровну.

Подумайте:

- Большой ли у вас объект? Есть ли несколько зданий, которые должны быть представлены?
- Есть ли разные группы жильцов, которые должны быть представлены в совете директоров?

2. Срок полномочий. HUD требует, чтобы советы жильцов проводили выборы не реже одного раза в три года (24 CFR 964.120). Ваш совет может следовать этому графику или проводить выборы чаще. Поэтапная смена членов совета директоров не обязательна, но рекомендуется, чтобы весь состав не уходил одновременно. Образец устава предлагает, чтобы первые сроки у части членов были годичными, а у части — двухлетними. Так в совете директоров всегда останутся опытные люди. Ежегодные выборы позволяют регулярно приходить новым лидерам и дают повод вовлекать членов через выборы.

Подумайте:

- Хватит ли у вашего совета жильцов сил проводить выборы каждый год?
- Что будет, если весь состав совета директоров сменится одновременно?

3. Обязанности. Совет директоров обычно отвечает за выполнение решений членов и за текущие решения по управлению организацией. Рекомендуется оставить некоторые важнейшие решения за всеми членами и чтобы эти решения совпадали с теми, для которых нужен кворум (статья IV, раздел 9). Оставлять какие-то решения только за членами необязательно.

Подумайте:

- По каким вопросам важно услышать мнение всех?
- Есть ли решения, слишком важные, чтобы их принимал один совет директоров?

4.–6. Заседания совета директоров. Как и совет жильцов, совет директоров должен проводить заседания регулярно и по открытому графику. Совет жильцов может решить, за

сколько времени и каким способом сообщать членам о заседаниях совета директоров.

7. Кворум. Устанавливать кворум для совета директоров не обязательно, но для голосования его рекомендуется требовать. Решая этот вопрос, учтите, сколько человек в совете директоров. Для голосования должно присутствовать больше половины.

9. Замещение вакантных мест. Вакантное место в совете директоров может заполнить сам совет директоров, члены на внеочередных выборах — либо место может оставаться вакантным до очередных выборов, если в совете директоров достаточно членов для кворума.

Подумайте:

- Сколько времени займёт замещение вакантного места через очередные выборы?
- Как одно вакантное место скажется на работе совета директоров?

СТАТЬЯ VI. ВЫБОРЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

HUD *требует*, чтобы:

- совет жильцов проводил выборы не реже одного раза в 3 года;
- выборы контролировала третья сторона, а PHA могло наблюдать за ними;
- все голосующие члены получали **уведомление о выборах не менее чем за 30 дней**.

Подумайте:

- Как часто нужно проводить выборы, чтобы они совпадали со сроками полномочий совета директоров (например, при годичных сроках нужны ежегодные выборы)?

Полный перечень требований HUD см. в разделе о порядке и стандартах выборов, **24 CFR 964.130**. (Подробнее о выборах — в **Образце регламента совета жильцов**.)

2. Право быть избранным в совет директоров.

- HUD требует, чтобы члены совета директоров отвечали требованиям к членству и соблюдали договор аренды (**24 CFR 964.125(c)**).
- Что значит соблюдать договор аренды, нормы HUD не уточняют. По Образцу устава человек, у которого *идёт* процедура рассмотрения жалобы или судебное разбирательство, по-прежнему считается «соблюдающим договор».
  - » Например, человек, который договорился о графике платежей и выполняет его, считается соблюдающим договор.
- HUD запрещает должностным лицам совета директоров быть подрядчиками или сотрудниками PHA на руководящих или контролирующих должностях (24 CFR 964.145).
- Совет жильцов может решить, может ли человек, выведенный из совета директоров или снятый с должности, снова баллотироваться. Одни советы разрешают баллотироваться сразу, другие запрещают навсегда. Этот Образец устава предлагает срок в 5 лет, прежде чем человек сможет вернуться в совет директоров, независимо от причины его отстранения.

Подумайте:

- Как совет жильцов будет проверять, что члены соблюдают договор аренды? Понятно ли определение совета и легко ли его применять? (Подробнее — в **Образце регламента совета жильцов**.)
- Можно ли человеку, выведенному из совета директоров, вернуться туда? Важно ли, *за что* его отстранили (например, за кражу средств совета жильцов)?

3. Порядок. Детали выдвижения кандидатов и голосования может определить комитет и прописать их в регламенте. Это рекомендуется, потому что такие детали могут меняться из года в год.

4. Уведомление. HUD требует уведомлять о выборах не менее чем за тридцать (30) дней до голосования; уведомление должно содержать сведения о требованиях к членам совета директоров, порядке выдвижения и порядке выборов (24 CFR 964.130). Можно делать и дополнительные объявления.

Подумайте:

- Как вашему совету жильцов вовлечь в выборы как можно больше людей?
- Где и когда размещать объявления, чтобы участие было максимальным?

5. Проведение выборов. HUD *требует*, чтобы совет жильцов закрепил порядок выборов в уставе. Совет директоров может создать избирательную комиссию для помощи в проведении выборов или выборов по отзыву. В комиссию могут входить добровольцы со стороны. Если комиссия создана, никто из её членов не может быть кандидатом.

Во многих советах жильцов выборы занимают 2 месяца. Первый месяц — период выдвижения: не менее 30 дней на выдвижение кандидатов и информирование о требованиях и порядке выборов. Во второй месяц кандидаты ведут агитацию вплоть до выборов.

Подумайте:

- Как добиться максимального участия с помощью объявлений, информационной работы и доступности?
- Как совету жильцов или комиссии сделать так, чтобы члены понимали порядок голосования и доверяли ему?

6. Выборы по отзыву. HUD требует, чтобы в уставе был порядок отзыва членов совета директоров (24 CFR 964.130). Требование об отзыве должно быть подписано не менее чем десятью процентами (10 %) голосующих членов и содержать причины отзыва (24 CFR 964.115).

Образец регламента совета жильцов предлагает «уважительные причины» для отстранения члена совета директоров, например систематические пропуски заседаний, нарушения закона или использование должности в совете директоров в личных интересах. Совет жильцов может сам решить, что считать уважительной причиной для отстранения. В этих примерах причины указаны в регламенте.

Подумайте:

- Насколько сложной должна быть процедура отстранения члена совета директоров? (Сколько подписей нужно собрать?)

- Как не допустить, чтобы членов совета директоров отстраняли по личным мотивам, например из-за разногласий между членами?

СТАТЬЯ VII. ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА

2. Избрание должностных лиц и их обязанности. Должностных лиц совета жильцов могут избирать члены, а могут — после избрания совета директоров — сами члены совета директоров распределить должности между собой. В большинстве советов жильцов члены избирают людей на конкретные должности. Так кандидаты заранее называют должность, которую хотят занять, и ведут агитацию именно за неё. Другие советы предпочитают сами решать, кто лучше подходит для каждой должности.

Подумайте:

- Хочет ли совет директоров привлекать кандидатов на конкретные должности?
- Должны ли члены совета директоров сами решать, кто лучше подходит для какой должности?

3. Должности. Совет жильцов может выбрать должности, важные для своего сообщества. В Образце устава перечислены самые распространённые должности — председатель, заместитель председателя, секретарь, казначей и запасные должностные лица — и их основные обязанности. Но ваш совет может ввести и другие должности, например технического ответственного для помощи с онлайн-собраниями или парламентария, который следит за соблюдением порядка собраний. Подробнее об обязанностях должностных лиц — в **Образце регламента совета жильцов**.

СТАТЬЯ X. УСТАВ

4. Изменение устава. По Образцу устава на собрании, о котором надлежащим образом объявлено (с описанием предлагаемых поправок), устав могут изменить две трети присутствующих. Особых требований HUD к поправкам нет. Большинство советов жильцов устанавливают для изменения устава порог выше простого большинства, ведь устав создаёт демократическую организацию и защищает интересы членов. Если устав сможет изменить небольшая группа, она может сделать организацию менее демократичной — изменить требования к кворуму и голосованию и, например, позволить узкой группе принимать решения о проекте реконструкции.

Подумайте:

- Как не допустить, чтобы устав меняли в интересах небольшой группы?
- Как сделать так, чтобы устав можно было изменить, если он не работает? Например, если нужно изменить число членов совета директоров или требование об уведомлении.